



Las 28 respuestas que tienes que conocer sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Las 28 respuestas que tienes que conocer sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Uno de los principios que guían al Foro de Colaboración Público-Privada (Foro CPP) es el de trabajar con el sector público en la formación y en la difusión de aspectos relacionados con la contratación pública de Tecnología e Innovación. En ese ámbito se enmarca este documento, que pretende ofrecer una primera toma de contacto con algunas de las cuestiones más relevantes de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuya entrada en vigor será el próximo 9 de marzo de este año. Somos conscientes de que aquí no están todas las respuestas a las numerosas dudas que pueden surgir, pero sí estamos seguros de que ayudará a realizar una aproximación rápida a aspectos importantes de la misma. Si es así, objetivo cumplido.

FAQs LEY 9/2017

(orientadas a organismos del sector público)

1. Qué, a quién, cómo y cuándo

¿Por qué esta nueva Ley de Contratos del Sector Público y qué objetivos persigue?

Esta norma transpone el Derecho europeo en la materia, y supone un cambio radical sobre la anterior, ya que uno de los grandes objetivos es la utilización de la contratación pública como estrategia para la implementación de políticas públicas. Esto hace que para su correcta puesta en marcha haya que estructurar las contrataciones con otra perspectiva.

¿Ha habido cambios importantes respecto al TRLCSP en cuanto a quién afecta la Ley?

Afecta a todas las organizaciones que dispongan de financiación pública mayoritaria.

¿Cuándo entra en vigor la Ley 9/2017?

El próximo 9 de marzo de 2018

¿Qué ocurre con los contratos anteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley?

Las 28 respuestas que tienes que conocer sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Cualquier procedimiento que se haya publicado la convocatoria del procedimiento de adjudicación con fecha anterior al 9 de marzo de 2018, se rige por el TRLCSP, en el caso de que no proceda la publicación por el tipo de procedimiento se tendrá en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.

2. Contratos y Procedimientos de adjudicación

¿Qué tipo de contratos contempla la nueva Ley y cuáles son sus principales características

Los contratos podrán ser de obras, servicios, suministros, mixto, concesión de obras, concesión de servicios y administrativos especiales.

Los contratos tendrán una duración máxima de 5 años, incluidas todas las prórrogas, pudiendo tener un plazo superior en función de la amortización de las inversiones.

¿Qué tipo de contratos han desaparecido de los que contempla el TRLCSP?

Desaparece el contrato de Gestión de Servicios Público y el de Colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado.

¿Qué ha cambiado en los contratos menores?

Solo se puede adjudicar un contrato o la suma de ellos hasta un máximo de 40K€ en obras y 15K€ en el resto de contratos, a un mismo operador económico y por un mismo órgano de contratación durante el mismo ejercicio presupuestario para los considerados Administración Pública dentro de la norma.

¿Han cambiado los importes de los umbrales SARA respecto al TRLCSP?

No, los importes no cambian por la norma, los umbrales se modifican cada 2 años, y son publicados, a partir de Enero de 2018, los importes son:

SARA $\geq$ umbral (€) NO SARA $<$	UMBRALES (EN EUROS) POR TIPO DE CONTRATO					
	Obras	Suministro	Servicios	Servicios Anexo IV	Conc. Obras	Conc. Servicios
	5.548.000 TODOS	144.000 AGE 221.000 RESTO	144.000 AGE 221.000 RESTO	750.000 TODOS	5.548.000 TODOS	

Orden HFP/1298/2017 de 26 de diciembre: fija los nuevos umbrales vigentes a partir 1 de enero 2018

Las 28 respuestas que tienes que conocer sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público

¿Se obliga a dividir los contratos en lotes?

No existe la obligación, se pueden dividir o no. Si no se divide hay que justificarlo en el expediente. La clave está por tanto en la correcta justificación de la opción de no dividir el objeto y no en que esta división sea obligatoria.

¿Cuándo se pueden no dividir los contratos en lotes?

Cuando exista una imposibilidad material de ejecución y/o coordinación; cuando dificultara extraordinariamente la correcta ejecución o cuando pudiera restringir la competencia.

¿Es posible presentar una oferta integradora en un contrato dividido en lotes aunque el pliego no la prevea?

No. La oferta integradora debe estar prevista en los pliegos de manera expresa, indicando esta posibilidad.

¿Qué procedimientos de adjudicación nuevos contempla la nueva Ley?

Como procedimientos ordinarios aparecen el abierto simplificado y el simplificado por cuantía.

Ámbito de Aplicación	Abierto Simplificado	Abierto Simplificado por cuantía
Obras	Valor estimado <= 2M€	Valor estimado <= 80k€
Suministros y servicios	Valor estimado <= 100K€	Valor estimado <=35K€
¿Se pueden incluir criterios de juicio de valor?	En contratos con objeto prestaciones de carácter intelectual <=45% Resto <= 25%	No
Plazos mínimos presentación ofertas	Suministros/servicios: 15 días Obras: 20 días	Regla general: 10 días hábiles Compras corrientes: 5 días hábiles
Acreditación de aptitud de los licitadores. Especialidades	Inscripción obligatoria en ROLECE o Registro autonómico correspondiente	Se exige la acreditación de la solvencia
Mesa de contratación	SI	NO
Formalización		Aceptación del contratista de la resolución de adjudicación
Garantías Provisional	NO	NO
Garantías Definitiva	SI	NO

Las 28 respuestas que tienes que conocer sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Como procedimientos que exigen justificación previa, la licitación con negociación y la asociación para la innovación.

¿Qué procedimientos de adjudicación han desaparecido de los que contempla el TRLCSP?

El negociado por cuantía, y el negociado sin publicidad que se considera EXCEPCIONAL, conforme a unos supuestos tasados.

3. Obligaciones de los organismos

¿Es obligatorio que todos los organismos utilicen el DEUC?

Si es obligatorio. Es un formulario de tipo electrónico que está disponible en la UE.

¿Qué obligaciones tienen los organismos respecto a la utilización de medios electrónicos durante la contratación y qué plazos hay?

Se obliga a realizar todas las comunicaciones y el intercambio de documentación por medios electrónicos. El nuevo Comité de cooperación en materia de contratación, en el seno de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, será el encargado de coordinar el impulso de la contratación electrónica.

¿Dónde se deben publicar la información relativa a los contratos?

Se da un papel predominante al Perfil del Contratante, donde deberán figurar los datos y actuaciones de todos los procedimientos, obligando a que todos estos estén en la Plataforma de Contratación del Estado.

La publicación de los contratos menores deberá hacerse trimestralmente.

4. Adaptaciones que deben efectuar los organismos para cumplir la Ley 9/2017

¿Algún estamento del sector público va a comunicar los cambios que afectan a cada organismo?

No hay ningún organismo encargado de comunicar los cambios a cada organismo.

Adaptaciones si es una Entidad Pública Empresarial

Si la Entidad NO se financia mayoritariamente con ingresos de mercado, sus contratos pasan a ser considerados contratos administrativos, por lo que en su ejecución y extinción también se regirán por el Derecho Administrativo.

Las 28 respuestas que tienes que conocer sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Adaptaciones si es un Partido Político, Sindicato, Asociación, etc.

Si la entidad se financia mayoritariamente con fondos públicos, en contratos por encima del umbral comunitario estos deberán respetar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación. En contratos por debajo del umbral, deberán generar unas instrucciones internas de contratación.

5. Otras cuestiones

¿Cuáles son los principales cambios en lo que se refiere al REMC?

Se establece el umbral en 100K€. Los plazos se cuentan a partir de la publicación en el Perfil del Contratante. Con carácter general serán de 15 días hábiles, salvo que se funde en causas de nulidad en algunos supuestos tasados que serán de 30 días.

Se puede suspender el plazo de presentación de ofertas, si se otorga como medida cautelar.

Se pueden presentar en cualquier lugar a que se refiere el art. 16.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, así como en el órgano de contratación o en el Tribunal administrativo correspondiente.

Se aumenta el importe de las multa por mala temeridad o mala fe hasta 30K€.

¿Cuáles son los principales cambios en lo que se refiere a los sistemas de racionalización de la contratación?

Se concretan más los aspectos regulados para los Acuerdos Marco, y las condiciones de licitación y adjudicación en los contratos basados en estos cuando se estableció con varios adjudicatarios, en función de que los términos estuvieran establecidos o no:

Establecidos

☐

☐ Se puede hacer nueva licitación o no. Pliego AM

☐ Si no se hace el pliego AM debe establecer como se adjudica objetivamente

No establecidos

☐

☐ Se tiene que convocar nueva licitación

☐ SARA: a todas las empresas del AM

☐ No SARA: mínimo a 3

¿Cuáles son los principales cambios en lo que se refiere a los criterios de adjudicación?

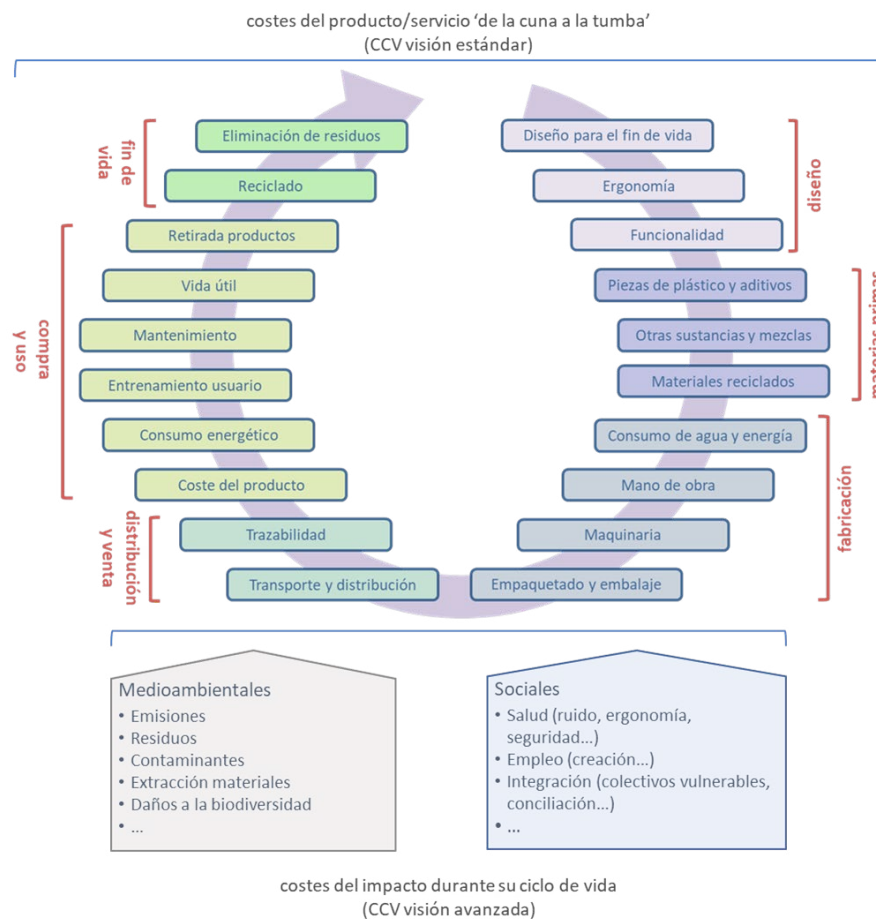
Se cambia el concepto de criterios de valoración, por el de criterios de adjudicación, debiendo permitir obtener bienes de gran calidad. Se establece la obligatoriedad de establecer una pluralidad de criterios, y cuando solo se utilice 1 criterio este debe estar relacionado con los costes, o un planteamiento basado en la rentabilidad como, por ejemplo, el coste del ciclo de vida.

Se establecen requisitos y límites al uso de las mejoras, deben estar motivadas y vinculadas con el objeto del contrato y no podrán tener un peso relativo superior al 2.5%, cuando se hagan por juicio de valor.

Las 28 respuestas que tienes que conocer sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público

¿Qué es el ciclo de vida?

Se entiende comprendido dentro del ciclo de vida de un producto, obra o servicio todas las fases consecutivas o interrelacionadas que se sucedan durante su existencia.



¿Han cambiado los criterios para considerar una oferta anormalmente baja o el tratamiento de las mismas?

Se deberán respetar las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación. Se entenderá que no es satisfactorio cuando sea incompleta o se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, jurídica o económica. En todo caso se rechazan, si:

Vulneran la normativa sobre subcontratación

No cumplen las obligaciones aplicables en estas materias, incluyendo el incumplimiento de los convenios sectoriales vigentes.

¿Se puede integrar la solvencia por medios externos?

Se puede integrar solvencia por medios externos, independiente del vínculo jurídico y no estén en prohibición de contratar. Pero deberá acreditarse un compromiso por escrito de las que prestan la solvencia técnico-profesional, personal y titulaciones y solo si van a ejecutar parte de la prestación. En la solvencia económico-financiera, se deberá acreditar mediante un documento legal y responsabilidad solidaria.

Se puede exigir que determinados trabajos sean ejecutados por el licitador.

Las 28 respuestas que tienes que conocer sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público

¿Cuáles son los principales cambios en lo que se refiere a la subcontratación?

Se permite sin límites con carácter general, y se establecen requisitos de comunicación de los subcontratistas.

¿Cuáles son los nuevos órganos consultivos definidos en la Ley 9/2017 y sus principales funciones?

La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que dispondrá de un comité de cooperación en contratación pública y elaborará la propuesta de Estrategia Nacional de contratación.

La Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación, que dispondrá de una oficina nacional de evaluación, que aprobará la

estrategia de contratación, hará encuestas e investigaciones y emitirá informes a las Cortes Generales o a la CNMC, etc.

¿En qué afecta a los organismos la Estrategia Nacional de Contratación (ENC)?

Será un instrumento jurídico vinculante, donde se analizarán las actuaciones en contratación por todo el sector público. Con el objetivo de combatir la corrupción e irregularidades, incrementar la profesionalización, promover la eficiencia económica en las compras, agregando demanda y adecuada utilización de los criterios de adjudicación, generalizar el uso de la contratación electrónica, impulsar el apoyo a las políticas públicas ambientales, sociales y de innovación en las compras públicas y promover la participación de la PYME.

Puede ponerse en contacto con el Foro a través del formulario que encontrará en <http://forocpp.es/contacto/> o enviando un correo con sus datos a info@forocpp.es y le contestaremos personalmente lo antes posible.

www.forocpp.es